

한국에너지공단 상임감사

주 의

제 목 계약 및 회계 업무처리 부적정

소 관 부 서 태양광사업실

조 치 부 서 태양광사업실

내 용

1. 업무개요

태양광사업실은 태양광 산업 육성 및 보급을 위해 정부의 정책 수립을 지원하고, 신·재생에너지설비 시공기준 관리, 정보 제공 등 보급 기반을 개선하며, 신·재생에너지 보급사업의 사후관리, 참여기업 선정 및 관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 부서 내 소관 업무를 수행하거나 부서를 운영하는 과정에서 필요한 경우 계약을 통해 구매·용역을 활용하고 그 대가를 지급하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「계약업무지침」(이하 “지침”이라 한다) 제26조(검사·검수기한)에 따르면 각 부서는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날로부터 14일 이내 검사·검수를 완료하도록 되어 있다. 다만 기획재정부에서 검사·검수의 기한을 별도로 정한 경우에는 그에 따르도록 하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한다) 제55조제1항 및 제58조제1항의 단서조항에 따르면 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시하는 경우에는 계약상대자

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

로부터 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 검사·검수를 완료하도록 하고 있는데, 기획재정부는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2024-29호)¹⁾ 시행하여 국가계약법 시행령 제55조 및 제58조에서 정한 검사·검수 기한을 기존 14일에서 7일로 단축하였다.

지침 제27조(대가의 지급)에 따르면 수요부서장은 대가 지급시에 청구서, 하자보수보증서 등 대가지급에 필요한 서류를 첨부하여 회계담당부서에 지급을 요청하여야 하며, 동 지침 제29조(하자보수보증금 납부)에 따라 계약상대자에게 하자보수보증금을 현금 또는 보증서로 납부하게 할 수 있으며, 전산용역의 하자담보책임기간은 1년으로 하되, 유지보수, 운영위탁 등은 제외하도록 정하고 있다.

따라서 태양광사업실은 특별한 사정이 없는 한 계약 검사·검수를 신속하게 처리하여 국가 경제위기 극복이라는 정책 기조에 부응하고, 전산용역의 대가를 지급할 때는 하자보수보증서를 징구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실은 감사대상 기간(2021.3월~2024.3월) 중 계약업무 처리의 절차상 적법성과 신속성을 점검하고자 태양광사업실이 계약부서로 계약의뢰한 ○○○건의 계약을 분석한 결과 관련 법령 및 규정을 준수하지 않은 사례 총 ①건을 확인하였다.

가. 계약 검사·검수 기한 미준수

태양광사업실은 [표 1]과 같이 ‘○○○○○ ○○○○○○ ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○’ 등 ■건의 용역계약의 계약상대자가 검사·검수를 요청하였음에도 특별한 사유 없이 검사·검수 처리를 짧게는 ●●일부터 길게는 ■■일까지 지연하였다.

1) 해당 고시는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2020-11호)로 2020.5.1. 제정된 이후 5차례 연장되어 현재까지 효력 발생 중

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

[표1] 태양광사업실 검사·검수 지연 사례

No.	계약명	검사·검수 요청일 ²⁾	검사·검수일 ³⁾	검사검수지연일
(기재생략)				

자료 : 태양광사업실 검사·검수 목록 자료(ERP시스템) 재구성

그 결과, 현행 국가계약법 시행령 제58조에 따라 대가의 청구는 검사·검수가 완료된 후 가능하게 되어 있어 계약상대자는 정당하게 과업을 완료하여도 공단으로 대금 청구를 적시에 요청할 수 없는 상황이 발생하게 되었다.

나. 하자보수보증서 미징구

태양광사업실은 '□.□□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□-□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□'을 발주하고 계약상대자와 기간 ◆◆◆◆.◆.◆◆.~◎◎◎◎.◎.◎◎., 금액 ㉮㉮㉮,㉮㉮㉮,㉮㉮㉮원에 계약을 체결하였다.

그러나 태양광사업실은 용역의 계약기간이 종료된 이후 대금을 지급하면서 하자보수보증서를 징구하지 않았다.

이에 따라, 전산용역을 통해 기능이 고도화된 시스템이 1년 이내에 하자가 발생했을 때 계약상대자로부터 하자보수를 보증받지 못할 위험을 초래할 수 있다.

2) 검사·검수요청일은 계약상대자의 검사·검수 요청 공문의 시행일 기준

3) 검사·검수일은 태양광사업실 전결규정에 따른 최종결재권자의 검사·검수 결재일 기준

관련부서 의견 태양광사업실은 별도의 이견을 제시하지 않았으며, 재발하지 않도록 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ① 태양광사업실장은 계약 검사·검수가 지연되어 계약상대자가 계약대금 지급요청을 하지 못하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

② 「계약 업무 지침」을 미준수한 관련자 1인을 주의 조치함. (주의)

소 속	직 급	성 명	담당업무	담당기간	조치사항
태양광사업실	○급	●●●	■■■■■, ○○○○○○○ 등	☒☒☒☒☒.☒월 ~현재	주의